

**Aripah binti Mohamed**

***lawan***

**Imerdawaty bt Ibrahim dan lima yang lain**

Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Mohammad Adib bin Husain (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Ahli Panel) dan YA Dato' Haji Mohamad Shakir Bin Abdul Hamid (Ahli Panel)

**20 April 2022 / 18 Ramadhan 1443H**

**Permohonan No: 10000-077-0106-2021**

[Permohonan Melanjutkan Masa menyerahkan Notis Rayuan di bawah seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003]

**Peguam Syarie Pemohon** : Ab Halim bin Bahari dari Tetuan Azra & Associates

**Peguam Syarie Responden-Responden** : Zainul Akmawati binti Ahmad Zakuan dari Tetuan Akmawati & Associates.

**ALASAN PENGHAKIMAN**

1. Pemohon memohon kepada Mahkamah Rayuan Syariah untuk mendapatkan perintah kebenaran menyerahkan Notis Rayuan berdasarkan seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.
2. Pemohon telah memfailkan Notis Rayuan pada 13/10/2020 kerana tidak berpuashati dengan keseluruhan keputusan Mahkamah Tinggi Syariah melalui kes rayuan no: 10000-017-0105-2020. Pemohon telah tidak

berpuashati dengan keputusan YA Hakim Bicara yang dikeluarkan pada 24/10/2019 berkaitan dengan tuntutan Harta Sepencarian.

3. Pada 25/9/2020, Mahkamah Rayuan Syariah telah meluluskan permohonan pelanjutan tempoh masa memfailkan Notis Rayuan melalui Kes Rayuan No: 10000-077-0153-2019 yang memerintahkan Perayu memfailkan Notis Rayuan bagi Kes Mal No: 10400-017-0565-2016 dalam tempoh empat belas (14) hari dari tarikh perintah direkodkan dan tarikh akhir pemfailan adalah pada 8/10/2020.
4. Oleh itu tertakluk kepada seksyen 139 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 Pemohon perlu memfailkan dan menyerahkan Notis Rayuan dalam tempoh 14 hari selepas keputusan iaitu selewatnya 8/10/2020.
5. Pemohon telah memfailkan Notis Rayuan pada 13/10/2020 namun telah lewat menyerahkan Notis Rayuan kepada Responden iaitu pada 16/10/2020 yang mana dalam affidavit Pemohon menyatakan bahawa Pemohon telah lewat 1 hari menyerahkan Notis Rayuan.
6. Rentetan dari itu, Pemohon sekali lagi telah memfailkan permohonan melanjutkan tempoh masa memfailkan Notis Rayuan pada 6/10/2021 melalui Permohonan No: 10000-077-0106-2021 iaitu lewat 11 bulan 28 hari dari tarikh yang sepatutnya pada 8/10/2020
7. Responden tidak bersetuju dengan permohonan ini dan memfailkan hujah Responden pada 16/12/2021.

## PENGHAKIMAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

8. Permohonan ini adalah berkaitan kegagalan Pemohon menyerahkan Notis Rayuan kepada Responden dalam tempoh masa sebagaimana yang dikehendaki oleh seksyen 139 (8) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003. Permohonan ini dibuat di bawah seksyen 238 Enakmen yang sama untuk melanjutkan tempoh masa pemfailan dan penyerahan dokumen-dokumen tersebut kepada Responden.
9. Peruntukkan seksyen 238 tersebut memberi kuasa budi bicara kepada Mahkamah untuk memutuskan permohonan ini demi keadilan pihak-pihak yang terlibat. Subseksyen 238 (1) tidak memperuntukkan syarat-syarat yang perlu dipenuhi ataupun garis panduan tertentu dalam sesuatu permohonan perlanjutan tempoh masa. Garis panduan tersebut telah diberikan oleh Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor dalam kes *Sharifah Badariah Bt. Mari lwn. Yasran b. Hj. Hussain [2012]JH34(2)* di mana Panel Rayuan berkenaan telah menggariskan beberapa faktor yang perlu diberi pertimbangan sebelum membenarkan sesuatu permohonan di bawah seksyen 238 tersebut, iaitu:-
  - i. Tempoh kelewatan;
  - ii. Sebab kelewatan;
  - iii. Kebarangkalian untuk Pemohon berjaya dalam rayuannya;
  - iv. Tahap prejudis kepada pihak yang satu lagi

### Tempoh Kelewatan

10. Bagi pemfailan Notis Rayuan, Pemohon dalam afidavitnya mendeposkan bahawa Pemohon hendaklah memfailkan dan menyerahkan Notis Rayuan selewatnya 8/10/2020. Walau bagaimanapun, Pemohon telah memfailkan

Notis Rayuan pada 13/10/2020 dan menyerahkannya kepada Responden pada 16/10/2020. Pemohon menyatakan dalam afidavitnya bahawa tempoh kelewatan oleh Pemohon ialah 1 hari. Kelewatan yang berlaku dalam memfailkan Notis Rayuan ini juga diakui oleh Responden melalui Afidavit Jawapannya.

11. Responden dalam hujahnya juga menimbulkan bahawa Pemohon bukan hanya lewat memfailkan dan menyerahkan Notis Rayuan malah Pemohon juga telah lewat memfailkan permohonan lanjut tempoh masa menyerahkan Notis Rayuan iaitu pada 6/10/2021 yang mana melewati 11 bulan 28 hari dari tarikh yang akhir pemfailan Notis Rayuan.

#### Ulasan Mahkamah

- ✓ 12. Permohonan ini adalah berkaitan kegagalan Pemohon menyerahkan Notis Rayuan dalam tempoh masa sebagaimana yang dikehendaki oleh subseksyen 139(8) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.
13. Berdasarkan kepada kehendak subseksyen 139(4) dan 139(8) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003, tempoh untuk Pemohon memfail dan menyerahkan Notis Rayuan ialah dalam tempoh 14 hari daripada tarikh penerimaan atau pengetahuan perintah oleh pihak-pihak.
- ✓ 14. Kami meneliti Afidavit Pemohon dan hujah Responden, mendapati bahawa Pemohon telah lewat menyerahkan Notis Rayuan kepada Responden selama 4 hari yang mana tarikh pemfailan dan penyerahan Notis Rayuan adalah pada 8/10/2020. Tempoh ini mengambil kira berlakunya penutupan operasi mahkamah pada 7/10/2020 sehingga

12/10/2020. Mahkamah hanya dibuka untuk operasi semula pada 13/10/2020.

- ✓ 15. Bahkan, Kami juga dalam meneliti afidavit tersebut mendapati Pemohon telah lewat memfailkan Notis Lanjut Tempoh Masa Penyerahan Notis Rayuan iaitu pada 6/10/2021 yang mana setelah berlalunya tempoh masa selama 11 bulan 28 hari dari tarikh akhir pemfailan dan penyerahan Notis Rayuan iaitu pada 8/10/2020.
16. Oleh itu, kami dapati Pemohon juga telah gagal memfailkan permohonan pelanjutan tempoh menyerahkan Notis Rayuan dengan segera kepada Responden.
17. Mahkamah merujuk kepada kes *Aziah Abdul Aziz v Azmi Abdul Aziz [2013] 1 CLJ SYA 384*, Mahkamah memutuskan bahawa tempoh kelewatan yang berlaku daripada tarikh akhir pemfailan alasan rayuan sehingga permohonan lanjutan masa yang dibuat adalah lebih kurang satu bulan sahaja dan ianya tidak terlalu lama dan tempoh panjang atau pendek ini boleh menentukan niat pemohon sama ada sengaja mengabaikan dan melanggar peraturan yang ditetapkan atau tidak.
18. Kami merujuk kepada kes *Thiruchelvasegaram a/l Manickavasegar v. Mahadevi a/p Nadchatiram [1998] 4MLJ 297* bahawa Pemohon tidak mempunyai niat untuk mengabaikan peraturan dan undang-undang berkenaan bahkan ada faktor luaran dari segi teknikal telah berlaku semasa perjalanan penyerahan dokumen-dokumen tersebut kepada Responden melibatkan komunikasi antara penghantar dokumen dan Responden.
- ✓ 19. Kami berpendapat kegagalan Pemohon memfailkan permohonan ini dengan segera dan kegagalan Pemohon menyatakan alasan yang wajar dan

munasabah dalam kelewatan memfailkan permohonan ini menunjukkan bahawa Pemohon memandang enteng dan remeh peruntukkan undang-undang sedia ada seterusnya bersikap sambil lewa dan tidak bersungguh-sungguh dalam tindakan pemulihan bagi ketidakpatuhan yang berlaku dalam proses pemfailan Notis Rayuan.

### **Sebab Kelewatan.**

20. Di dalam kes ini, isu utama yang patut kami pertimbangkan terlebih dahulu sebelum meneliti isu-isu lain adalah, sama ada wujud atau tidak sebab atau alasan kelewatan yang telah diberikan Pemohon untuk pertimbangan Panel Rayuan dan jika ada, adakah ianya munasabah untuk dipertimbangkan?
21. Pemohon berhujah bahawa sebab kelewatan menyerahkan Notis Rayuan kepada Responden adalah kerana;
  - 21.1. Mahkamah telah menangguhkan operasi pada 7/10/2020 hingga 11/10/2020 kerana pegawai di Jabatan Kehakiman Syariah Selangor menghadiri Persidangan Kehakiman dan Perundangan Syariah Nusantara 2020.
  - 21.2. Mahkamah telah ditutup kepada orang awam dan peguam pada 12/10/2020 (Isnin) untuk kerja-kerja sanitasi dan hanya dibuka semula pada 13/10/2020.
  - 21.3. Makluman dari Pembantu Dewan Mahkamah Rayuan Syariah bahawa Panel Rayuan telah memutuskan bagi kes-kes rayuan yang terlibat dengan kelewatan memfailkan apa-apa dokumen seperti

Notis Rayuan boleh difailkan sejurus selepas Mahkamah beroperasi tanpa perlu memfailkan lanjut tempoh masa.

- 21.4. Penghantar notis syarikat guaman Peguam Syarie Pemohon telah tersalah faham dan tidak menyerahkan Notis Rayuan tersebut kepada Peguam Syarie Responden dalam tempoh yang ditetapkan.
  - 21.5. Pergerakan penghantar notis terbatas disebabkan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat (PKPB) yang diumumkan oleh Kerajaan Malaysia pada 14/10/2020.
22. Responden menghujahkan bahawa Mahkamah Rayuan Syariah pada 25/9/2020 telah memberikan kebenaran melanjutkan tempoh masa kepada Pemohon untuk memfailkan Notis Rayuan dalam tempoh 14 hari dari tarikh perintah iaitu 25/9/2020 hingga 8/10/2020. Walau bagaimanapun, Pemohon tidak bersungguh-sungguh memfailkan Notis Rayuan sebaik perintah mahkamah diperolehi hingga mengakibatkan berlaku sekali lagi kelewatan pemfailan dan penyerahan Notis Rayuan.
  23. Responden menghujahkan bahawa kelengahan dan ketidakakuran Pemohon di dalam mengikut tatacara rayuan yang telah ditetapkan jelas tidak memberikan keadilan kepada Responden dan suatu yang tidak profesional sama sekali memandangkan firma guaman Peguam Syarie Pemohon tidak terlibat sama sekali walaupun operasi Jabatan Kehakiman Syariah Selangor ditutup sementara pada 7/10/2020 sehingga 12/10/2020.
  24. Responden turut menyatakan bahawa alasan kelewatan penyerahan Rekod Rayuan oleh Pemohon disebabkan pengumuman Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat (PKPB) oleh Kerajaan adalah bermula pada 14/10/2020 yang menghadkan pergerakan penghantar notis untuk

membuat penyerahan Notis Rayuan tersebut adalah tidak relevan apabila penyerahan dibuat tanpa mendapatkan kebenaran mahkamah terlebih dahulu. Pemohon sepatutnya boleh membuat penyerahan dalam tempoh 14 hari dari tarikh perintah dikeluarkan.

25. Responden berpendapat bahawa Pemohon bukan sahaja lewat menyerahkan Notis Rayuan malah Pemohon telah terlalu lewat memfailkan permohonan lanjut tempoh menyerahkan Notis Rayuan yang mana mengambil masa selama 11 bulan 28 hari.
26. Responden berhujah bahawa permohonan ini adalah suatu yang remeh, menyusahkan dan memprejudiskan hak dan keadilan kepada Responden-responden. Permohonan ini tidak patut dibenarkan kerana kelewatan yang berlaku adalah satu kesilapan yang tidak wajar dilakukan oleh pihak Pemohon. Kelewatan ini menunjukkan sikap culas dan tidak bertanggungjawab Pemohon.

#### Ulasan Mahkamah

27. Kami berpandangan Pemohon perlu menunjukkan bahawa ketidakpatuhan dan kegagalan yang berlaku adalah tidak disengajakan serta di luar kawalan dan seterusnya mengambil tindakan segera dan munasabah bagi memperbaiki kegagalan yang berlaku.
28. Berdasarkan dapatan kami tersebut, Mahkamah telah menangguhkan operasi untuk 3 hari bermula 7/10/2020 (Rabu) hingga 9/10/2020 (Jumaat). Seterusnya mahkamah menangguhkan sekali lagi operasi pada 12/10/2020 untuk menjalankan sanitasi mahkamah. Tarikh 10/10/2020 dan 11/10/2020 adalah merupakan hari minggu.



29. Oleh itu, alasan Pemohon berkenaan sebab kelewatan menyerahkan Notis Rayuan tidak dapat kami terima. Pemohon tidak mempunyai alasan kelewatan yang kukuh yang boleh menyokong permohonan ini. Alasan yang diberikan oleh Pemohon adalah alasan yang boleh dikawal oleh Pemohon dan bukannya faktor luaran yang tidak dapat dikawal oleh Pemohon.
30. Kami turut merujuk kepada maxim undang-undang "*Ignorance of Law is Not An Excuse*" yang bermaksud "*Mengabaikan sesuatu undang-undang bukanlah suatu alasan*" menjelaskan bahawa alasan ketidaktahuan berkaitan perundangan pada masa kini yang diutarakan oleh Pemohon tidak boleh menjadi alasan kukuh dan tidak dapat diterima di dalam permohonan ini.
31. Tambahan lagi, Pemohon telah mengambil masa selama 11 bulan 28 hari untuk memfailkan Permohonan Lanjut Tempoh menyerahkan Notis Rayuan. Pemohon di dalam Afidavit dan hujah tidak menyatakan alasan berkait kelewatan memfailkan kedua-dua permohonan ini. Afidavit dan hujah Pemohon hanya bertumpu kepada alasan kelewatan menyerahkan Notis Rayuan sahaja.
32. Pemohon sebelum ini pada 25/9/2020 dalam Kes Rayuan No 10000-077-0153-2019 telah menerima perintah mahkamah bagi pelanjutan tempoh masa memfailkan Notis Rayuan akibat kegagalan Pemohon memfailkan rayuan dalam tempoh masa yang ditetapkan bermula 25/9/2020 hingga 8/10/2020. Permohonan Pelanjutan tempoh masa memfailkan dan menyerahkan Notis Rayuan ini merupakan permohonan kali kedua Pemohon akibat masih gagal memfailkan Notis Rayuan dalam masa yang ditetapkan.

33. Kelengahan yang dilakukan oleh Pemohon menunjukkan ketidakseriusan yang jelas oleh Pemohon di dalam proses rayuannya ke mahkamah apabila mengabaikan tatacara rayuan dan masa yang ditetapkan. Pemohon turut mempermainkan perintah mahkamah apabila tidak mematuhi perintah mahkamah yang memerintahkan Notis Rayuan diserahkan dalam tempoh yang ditetapkan.
34. Kami bersetuju bahawa berdasarkan keadaan yang dinyatakan menunjukkan bahawa Pemohon telah leka dan tidak bersungguh-sungguh dalam permohonan ini. Pemohon telah merendahkan prosedur perundangan yang ada apabila Pemohon dengan sengaja lewat memfailkan permohonan lanjut tempoh masa penyerahan Notis Rayuan terhadap Responden. Pemohon telah diberikan ruang dan peluang oleh mahkamah apabila mahkamah membenarkan pelanjutan tempoh masa memfailkan Notis Rayuan pada 25/9/2020 namun peluang tersebut diabaikan dan diambil sambil lewa oleh Pemohon sehingga mengakibatkan berlakunya sekali lagi kelewatan penyerahan Notis Rayuan kepada Responden.
35. Dalam Kitab al-Muhazzab, Cetakan Pertama: Dar al-Kutub,Lubnan (1995) Jilid 3, hlm. 396 diterangkan sebab kenapa tidak boleh diberi masa yang lama kepada pihak Defendan atau pihak yang kena tuntutan sebagaimana yang berikut:-

والفرق بينه وبين المدعى عليه حيث قلنا أنه لا يترك أكثر من ثلاثة أيام أن يترك المدعى عليه يتأخر حق المدعى الحكم له ، وبترك المدعي لا يتأخر الا حقه

*Bermaksud :*

*“Dan perbezaan antara yang menuntut dan yang kena tuntutan di mana kami berpendapat bahawa pihak yang kena tuntutan tidak boleh meninggalkan (untuk mengemukakan bayyinah atau*

*bersumpah) lebih dari tiga hari (kerana) ia melewatkan penyelesaian kes pihak yang menuntut. (Berbeza) dengan peninggalan lebih dari tiga hari oleh pihak yang menuntut (untuk mengemukakan bayyinah atau bersumpah), ia hanya melewatkan penyelesaian hak yang dituntutnya sendiri.”*

Berdasarkan otoriti tersebut, boleh disimpulkan semua kelengahan tidak boleh dibenarkan, kecuali ada keuzuran yang tidak dapat dielakkan.

36. Berkaitan dengan sebab kelewatan, dalam kes Rabiah binti Samsudin lawan Mohamad Azlan bin Mohamad Ariff (No Kes 10000-077-0142-2019, Mahkamah memutuskan

*“[5] Setelah kami meneliti afidavit sokongan yang difailkan oleh pemohon, kami dapati alasan permohonan ini adalah satu sahaja iaitu tidak faham prosedur mahkamah. Sungguhpun terdapat hujahan pemohon yang menyatakan alasan kepada kelewatan selain daripada alasan tersebut, namun ia hanya dinyatakan pada penghujahan yang sepatutnya diasaskan kepada afidavit sokongan yang lengkap. Pada hemat kami, afidavit tersebut tidak dilengkapi dengan fakta-fakta yang relevan dari sudut undang-undang berdasarkan prinsip-prinsip yang kami nyatakan di atas bagi menyokong permohonan pemohon”*

37. Pada hemat kami sekiranya Pemohon berhasrat untuk merayu, maka Pemohon akan melaksanakan prosedur mengikut tempoh masa yang ditetapkan oleh undang-undang. Pemohon perlu menfailkan permohonan melanjutkan tempoh dengan segera dan bukannya berlengah-lengah sehingga mengambil tempoh masa lebih kurang 11 bulan 28 hari untuk memfailkan permohonan lanjut tempoh masa ini.

38. Pemohon sepatutnya menunjukkan keseriusan untuk membuat rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi tersebut. Pemohon sengaja memilih untuk melambat-lambatkan pemfailan Permohonan Lanjut Tempoh Masa penyerahan Notis Rayuan tanpa alasan atau halangan yang munasabah.
39. Jika kecuaiannya seumpama ini dimaafkan pasti akan memberi gambaran bahawa prosedur dan kehendak undang-undang yang telah diperundangkan dan ditetapkan tidak mempunyai nilai dan boleh diabaikan dengan sewenang-wenangnya.

**Kebarangkalian untuk Pemohon berjaya di dalam rayuan.**

40. Berhubung dengan faktor kebarangkalian untuk Pemohon berjaya di dalam rayuannya, kami dapati bahawa Pemohon tidak menyatakan sebarang fakta berkenaan merit kes induk tersebut di dalam affidavit sokongan Pemohon. Walau bagaimanapun, pemohon ada menyatakan sedikit berkaitan merit kes ini iaitu Pemohon hanya menerima 5% bahagian dalam Harta Sepencarian yang telah diisytiharkan sedangkan Pemohon mempunyai sumbangan langsung dan sumbangan tidak langsung yang banyak dalam pemerolehan harta-harta tersebut. Pemohon memfailkan permohonan ini agar Pemohon mendapat hak yang sepatutnya.
41. Dapat difahami dari fakta yang dideposkan oleh Pemohon bahawa terdapat khilaf oleh Hakim bicara dalam keputusan Mahkamah Tinggi Syariah yang gagal memberikan keadilan terhadap fakta-fakta yang dikemukakan.
42. Kami merujuk kepada kes Sharifah Badariah binti Mari *lawan* Yasran b. Haji Hussain (*supra*) dan kes Fatimah @ Hasnah binti Daud *lawan* Wan Hassan bin Wan Daud (*supra*) yang telah menyenaraikan “*kebarangkalian untuk pemohon berjaya dalam rayuannya*” sebagai salah satu faktor

pertimbangan untuk dijadikan sebagai garis panduan dalam melaksanakan kuasa budibicara bagi pelanjutan tempoh masa.

- ✓ 43. Kami dapati bahawa Pemohon hanya menyatakan secara ringkas berkaitan kebarangkalian untuk Pemohon berjaya dalam rayuannya tanpa menghuraikan merit dan fakta kebarangkalian tersebut. Oleh itu, kami berpuashati bahawa Pemohon tidak berjaya dalam mengemukakan kebarangkalian kejayaan Pemohon di dalam rayuannya.

#### **Tahap prejudis kepada pihak satu lagi**

44. Pemohon dalam affidavit dan hujahnya menyatakan secara ringkas bahawa permohonan Pemohon tidak akan memprejudiskan Responden. Pemohon dalam para 40 dan 41 Hujah Pemohon menyatakan bahawa permohonan ini tidak akan memprejudiskan Responden kerana permohonan ini difailkan sebaik sahaja Pemohon diberikan arahan daripada mahkamah.
45. Permohonan Pemohon ini akan memprejudiskan Responden sekiranya dibenarkan apanila akan wujudnya ketidakadilan ke atas Responden apabila Responden perlu memperuntukkan masa, tenaga dan kos bagi mengendalikan kes permohonan lanjut tempoh masa memfailkan Alasan Rayuan dan rekod Rayuan serta Kes Rayuan Induk walaupun ianya berasal daripada ketidakpatuhan dan kegagalan Pemohon tanpa sebab yang wajar dan munasabah.
- ✓ 46. Kami bersetuju bahawa permohonan ini akan mendatangkan prejudis kepada Responden dan membuka ruang kepada penyalahgunaan proses mahkamah dan menjadikan orang awam bebas untuk melakukan apa sahaja tanpa perlu mematuhi peruntukan perundangan seterusnya menjadikan undang-undang seolah-olah tidak bernilai.

47. Kami merujuk kepada kes Salimah binti Abdullah *lawan* Majlis Agama Islam Selangor (supra) mahkamah memutuskan

*“[12] Kami bersetuju dengan hujahan Responden bahawa sekiranya permohonan ini dibenarkan, peruntukkan undang-undang yang dikanunkan tidak dipatuhi dan akan secara langsung memprejudiskan hak dan kepentingan Responden serta menyebabkan kerugian masa dan kos yang tidak sepatutnya berlaku”*

*“[13] Tempoh masa yang ditetapkan dalam prosedur rayuan dikanunkan adalah bertujuan menghadkan sebarang litigasi yang meremehkan serta mengelakkan berlaku penyalahgunaan proses mahkamah, mengelakkan kecelaruan dan membantu melancarkan proses keadilan. Pematuhan ketat tentang tempoh masa tersebut adalah mandatori.”*

48. Dalam kes Fatimah @ Hasnah binti Daud *lawan* Wan Hassan bin Wan Daud (supra):

*“[34] Jika tiada kebarangkalian untuk pemohon berjaya dalam rayuan, maka tahap prejudis kepada pihak Responden adalah lebih tinggi. Dengan lain perkataannya jika dalam rayuan nanti, Pemohon gagal dalam rayuannya, maka perlanjutan tempoh masa ini akan memprejudiskan pihak Responden.... serta melibatkan pembaziran masa dan kos kepada pihak Responden.”*

✓ 49. Kami sekali lagi menyatakan bahawa perlanjutan sesuatu tempoh masa untuk melakukan sesuatu di dalam undang-undang merupakan kuasa budi bicara kami. Walaupun telah ada panduan yang telah dijelaskan di dalam penghakiman Mahkamah terdahulu, namun ianya adalah sebagai panduan semata-mata dan kami tidaklah terikat dengan ketat untuk memenuhi kesemua faktor-faktor yang dinyatakan di dalam panduan tersebut.

✓ 50. Kami berpuashati bahawa Pemohon telah tidak memberikan alasan yang wajar dan munasabah untuk Kami mempertimbangkan permohonan perlanjutan masa ini. Pengabaian dengan sengaja yang dibuat oleh Pemohon tidak mewajarkan Pemohon untuk diberikan lanjutan masa menyerahkan Notis Rayuan.

51. Kami juga berpendapat, Responden berhak diberikan kos akibat daripada tindakan Pemohon dalam kes ini sebagaimana dalam kes *Salimah binti Abdullah lawan Majlis Agama Islam Selangor* (supra):

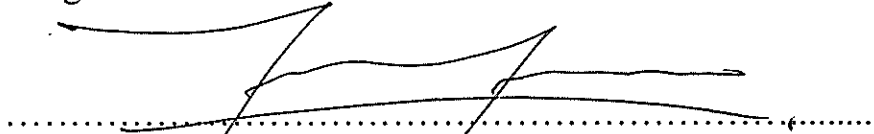
*“[14] Oleh yang demikian, rayuan ini boleh dibatalkan kerana kegagalan Perayu mematuhi subseksyen 142(2) di atas. Kami juga berpendapat pihak Responden berhak diberikan kos akibat daripada tindakan Perayu dalam kes ini.”*

### **KEPUTUSAN**

SETELAH kami meneliti Notis Permohonan, Afidavit Pemohon DAN setelah meneliti hujahan bertulis Pemohon dan Responden, MAKA kami dengan sebulat suara memutuskan seperti berikut:-

1. Permohonan Pemohon untuk melanjutkan tempoh masa menyerahkan Notis Rayuan adalah **DITOLAK**
2. Kes Rayuan Mal No. 10000-017-0105-2020 adalah **DIBATALKAN**.
3. Kos prosiding diberikan kepada Responden sebanyak RM. ~~10000.00~~

Penghakiman ini diberikan oleh:-

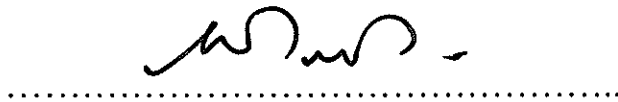


**1. YAA DATO' MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN**

Pengerusi

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor.

Dipersetujui oleh:-



**2. YA DATO' HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor.



**3. YA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor